

Nr. 82 Aufzeichnung des Oberberghauptmanns Schlattmann. 21. Januar 1935

R 7/111, Bl. 41–44 Original¹

Beginn:

Beginn:

GRUNDSÄTZLICHES ÜBER DIE NOTWENDIGKEIT DER VERREICHLICHUNG DER BERGBEHÖRDEN.

Durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934 – RGBl. I S. 75 – ist die Berghoheit auf das Reich übergegangen. Ihre Verwaltung und Ausübung ist den Ländern kraft Auftrages des Reichs durch die Verordnung vom 2. Februar 1934 – RGBl. I S. 81 – wieder übertragen worden². Diese Regelung muß als ein Übergangszustand angesehen werden, der im Belange einer zielbewußten und einheitlich geleiteten Berghoheitsverwaltung bald überwunden werden muß.

Die Aufgaben der Bergbehörden betreffen

– 1.

die Handhabung der Bergpolizei,

– 2.

die Wahrnehmung der bergwirtschaftlichen Belange.

Auf beiden Tätigkeitsgebieten, sowohl dem sicherheitlichen als auch dem bergwirtschaftlichen, ist gerade heute in ganz besonderem Maße eine einheitliche Regelung erforderlich. Auf sicherheitlichem Gebiet sei nur an die dringend gebotene gleichmäßige Handhabung der Bergpolizei im Interesse des Schutzes von Leben und Gesundheit der bergmännischen Gefolgschaften erinnert, wobei die besonderen Erfahrungen der preußischen Bergverwaltung auf dem Gebiete der Grubensicherheit weitgehend nutzbar gemacht werden können. Auch auf bergwirtschaftlichem Gebiet, das heute innerhalb des Tätigkeitsbereichs der Bergbehörden eine weit größere Bedeutung erlangt hat als früher, muß ein zielbewußtes, einheitliches Vorgehen gewährleistet sein. Erwähnt seien in dieser Beziehung nur die besonderen Aufgaben, die sich für die Bergbehörden auf dem Gebiet der deutschen Rohstoffwirtschaft (Sicherung der deutschen Mineral[öl]versorgung) ergeben³. In Betracht kommt ferner auch die Erteilung von Konzessionen, Schürfgenehmigungen, Pachtverträgen usw. aufgrund der verschiedenen Staatsvorbehaltsgesetze der einzelnen Länder, die dringend einheitlicher Regelung und Handhabung bedürfen.

Z. Zt. besteht gerade bei der Wahrnehmung dieser wichtigen Aufgaben durch die Bergbehörden vielfach ein völliges Nebeneinanderarbeiten, da jedes Land (von wenigen Ausnahmen abgesehen) seine eigene Behördenorganisation mit unteren und mittleren Bergbehörden und einer eigenen Zentralbehörde besitzt.

¹ Die Aufzeichnung lag StS Posse und RBkPräs. Schacht zur Kenntnis vor. – Heinrich Schlattmann (1884–1943): 1912–1934 preuß. Bergverwaltung, 1935 Oberberghauptmann und MD im RWiM, Leiter der Bergabteilung; 1938 pensioniert.

² § 1 der *Ersten Verordnung über den Neuaufbau des Reichs* vom 2. 2. 34 lautete: „Die Wahrnehmung der Hoheitsrechte, die von den Ländern auf das Reich übergegangen sind, wird den Landesbehörden zur Ausübung im Auftrage und im Namen des Reichs insoweit übertragen, als das Reich nicht allgemein oder im Einzelfalle von diesen Rechten Gebrauch macht.“

Im Juni 1934 hatte die Bergabteilung des RWiM vorgeschlagen, die Verreichlichung der Bergbehörden über eine auf das NeuaufbauG gestützte VO zu bewerkstelligen, das Rechtsreferat hielt jedoch ein Gesetz für erforderlich. Auf Anordnung von StS Posse ruhte die Angelegenheit seither; s. R 7/111, Bl. 39f.

³ Gemeint ist die Durchführung des *LagerstättenG* vom 4. 12. 34: Dok. Nr. 53 P. II 1.

Damit eine wirksame einheitliche Befehlsgewalt geschaffen wird, genügt es daher auch nicht, wenn eine Vereinigung in der Spitze erfolgt – wie sie ja in Reich und Preußen durch die organisatorische Vereinigung des Reichswirtschaftsministeriums und des Preußischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit bereits geschaffen ist –, vielmehr ist im Belange der unbedingt gebotenen Einheitlichkeit und Gleichmäßigkeit bei der Wahrnehmung der bergpolizeilichen und bergwirtschaftlichen Aufgaben der Bergbehörden die Übernahme auch der unteren und mittleren Bergbehörden auf das Reich erforderlich.

Damit sind auch die Richtlinien für die Durchführung der Überleitung der Berghoheitsverwaltung der Länder auf das Reich bereits gegeben. Diese Durchführung erscheint auch hinsichtlich der künftigen Behördenorganisation verhältnismäßig einfach. Als Reichsbergbehörden kommen danach in Betracht:

der Reichswirtschaftsminister,
die Oberbergämter,
die Bergämter.

Das bedeutet zunächst, daß die Zuständigkeiten der obersten Landesbehörden auf den Reichswirtschaftsminister übergehen müssen. Als Reichsmittelbehörden werden die 5 preußischen Oberbergämter unter Zuteilung der kleineren Länder (Anhalt, Braunschweig, Thüringen, Hansestädte usw.) im wesentlichen übernommen werden können. Auch die entsprechende Regelung in Süddeutschland, Sachsen und Hessen wird wesentliche Schwierigkeiten nicht bereiten. Hinsichtlich der unteren Bergbehörden wird es zweckmäßig sein, zunächst die bestehenden unteren Bergbehörden der Länder mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Bergämter zu beauftragen und die Endregelung hier erst nach Prüfung der besonderen bergbaulichen und örtlichen Verhältnisse im Einzelfall vorzusehen. Damit ist gleichzeitig auch eine reibungslose Fortführung der Verwaltungsgeschäfte insbesondere auch bei der Handhabung der Bergpolizei gewährleistet⁴.

Mit der Verreichlichung der Bergbehörden wird schließlich auch der Zusammenschluß der geologischen Anstalten der übrigen Länder mit der Preußischen Geologischen Landesanstalt zu einer Geologischen Reichsanstalt zweckmäßig erfolgen. Eine entsprechende Ermächtigung ist dem Reichswirtschaftsminister in dieser Hinsicht im § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten (Lagerstättengesetz) vom 4. Dezember 1934 – RGBL. I. S. 1223 – bereits erteilt.

Schlattmann 21. 1. 35

⁴ Aufbauend auf diesen Vorschlägen legte Schlattmann, wohl auf Anweisung Posses, am 26. 1. 35 den „Entwurf eines Gesetzes über die Reichsbergbehörden“ vor (R 7/111, Bl. 45–52), der eine Vorstufe der Kabinettsvorlage des *Gesetzes zur Überleitung des Bergwesens auf das Reich* war, den der RWiM am 20. 2. 35 der Rkei zustellte: Dok. Nr. 106 P. 10.

Zitierhinweis

Nr. 82 Aufzeichnung des Oberberghauptmanns Schlattmann. 21. Januar 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d082>